纯粹经济损失

英格兰法学习材料 | 财务损失及受法律保护的利益

1. 经济损失是一个总称

Economic loss 指财务状况变差，可以包括工资减少、利润损失、额外支出或资产贬值。它不只指未来可能赚到却没赚到的钱。Pure 关注损失的法律基础，不是在说损失不严重，也不是区分已经发生还是将来发生。

2. 后果性经济损失

如果金钱损失源于原告本人可获赔的伤害，或原告财产受损，可能属于后果性经济损失。具有法律意义的占有权也可能足够，未必一定需要所有权。每一项损失都应分别检查。

虚构例子：清洁人员草率留下危险湿滑地面，又没有采取充分防护措施。一名员工滑倒、腿部骨折，六周无法工作。若确有因此减少的收入，且其他要件成立，可能获得赔偿；已经收到的款项也须按相关规则处理。不能仅因六周没有上班，就自动认定损失了六周全额工资。

3. 纯粹经济损失

纯粹经济损失缺少上述基础：它不是源于原告本人可获赔的伤害，也不是源于原告享有相关所有权或占有权益的财物受损。即使事件中确实损坏了别人的财产，原告自己的金钱损失仍可能属于纯粹经济损失。

> “有人损失了钱”只是分析的起点。要问：这名原告的什么利益受到影响？损失怎样产生？同一事件，对一个人可能是财产损害，对另一个人可能是纯粹经济损失。

适用范围：英格兰与威尔士过失侵权法。可获赔的精神疾病也可能造成后果性经济损失，但单纯难过或为钱担心，并不自动构成法律上可诉的精神损害。

法律为什么限制赔偿？

1. 基本限制与例外

在普通过失侵权中，纯粹经济损失通常不能获得赔偿。这是在划定法律保护范围，并不是说损失虚构，也不是认定被告一定没有草率行事。实际因果关系和可预见性，并不单独产生保护所有财务利益的注意义务。

法律承认一些例外。Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465 承认，在足够特殊的关系中，草率咨询可能产生责任。不过该案银行因免责声明而胜诉。基于责任承担的义务，也可能涉及专业服务，而不仅是信息。

2. 合同的作用

合同使双方能够规定服务内容、分配风险、商定价格及责任限制。法院因此谨慎对待把普通过失责任变成“保证别人所有财务期待都能实现”的做法。

但合同不是自动存在的替代救济。原告必须对相应当事人享有可适用的合同权利，并满足其条件。反过来，有合同也不必然排除侵权义务；在法律允许时，两者可以并存。

3. 经济影响可以扩散得很远

同一次事故可能影响农民、拍卖商、运输商、供应商和当地商店。若只要可以预见就要赔偿，责任可能沿庞大经济网络不断扩展。这通常被称为 floodgates concern：难以确定可索赔的人群及责任范围，而不只是担心法院文件太多。

> 政策理由解释法律边界，但不能代替具体分析。先明确注意义务和受保护利益，再检查违反义务、因果关系、损失是否过于遥远，以及实际证明的金额。

不要写成“纯粹经济损失在侵权法中永远不能索赔”。其他受到承认的义务、合同权利或特定法律救济，都需要单独考虑。

Weller 与关闭的牲畜市场

1. 案情：拍卖商失去生意

在 Weller & Co v Foot and Mouth Disease Research Institute [1966] 1 QB 569 中，牲畜拍卖商因口蹄疫暴发而损失利润，主张病毒从研究机构泄漏。官方防疫措施关闭 Guildford 和 Farnham 的牲畜市场，使通常的拍卖无法进行。

原告要求的是本来可以从拍卖业务获得的收入。他们不是作为患病牛的所有者起诉。相关损害没有直接发生在原告的人身或其自有财产上；被打断的是交易机会。

2. 谁赢了，为什么？

研究机构在拍卖商的过失侵权请求中胜诉。Widgery 法官在初步法律问题上否定了保护该项纯粹经济损失的义务。即使先假定所指控的过失泄漏成立，拍卖业务损失可以预见，也不足以认定对这些拍卖商承担责任。

本案区分原告自身受保护的财产利益遭到损害，与通过他人的业务关系产生的财务影响。农业社区大量企业可能连带受影响，也说明有必要划定注意义务的范围。

3. 不能忽略的纠正

不能说“只要牛真的病了，拍卖商就一定能获赔”。他人的动物患病，并不会自动把拍卖商的收入损失变成自己的财产损害。反之，如果农民自己的牛受到身体损害，可能提出不同的财产损害请求，但仍须满足全部法律条件。

> 虚构比较：农民自己的牛感染受损 → 可能存在财产损害及相关财务损失。拍卖商因别人的牛无法出售而少收佣金 → 通常是纯粹经济损失。还应检查是否具有相关财产权或占有权。

Weller 的1966是判例报告年份。其理由由 D Pride & Partners v Institute for Animal Health [2009] EWHC 685 (QB)，尤其第2及88-93段，引用讨论。以上比较为教学示例，不是 Weller 的额外事实认定。

理解与练习

1. Pure 只表示未来利润没有赚到吗？
答案： 不是。额外支出、价值下降及其他财务损失也可能属于该类别。关键在于损失所涉及的受保护利益。

2. 受伤员工的收入减少为什么可能是后果性损失？
答案： 因为它源于员工自己可获赔的伤害，但仍须证明注意义务、违反义务、因果关系和真实损失。

3. 只要有任何人的财物损坏，我的损失就不是纯粹经济损失吗？
答案： 不是。需要问这名原告在损害发生时是否具有相关所有权或占有权益。

4. Weller 中拍卖商为什么败诉？
答案： 业务损失属于相关义务范围之外的纯粹经济损失。仅有可预见性不足以对他们成立责任。

5. 别人的牛患病，就会自动改变拍卖商的结果吗？
答案： 不会。这可能支持所有人的财产损害请求，但不会自动给拍卖商相同的索赔基础。

6. 所有纯粹经济损失请求都被排除吗？
答案： 不是。草率咨询或专业服务可能产生责任承担型义务。合同和特定法律规定也应分别检查。

7. 合同法总能提供缺少的救济吗？
答案： 不能。必须对相关被告存在可执行的权利。损失金钱本身不会创造合同或赔偿请求。

> 答题顺序：确定原告及每项损失 → 检查人身伤害 / 财产权利 → 分类财务损失 → 考虑一般限制与法律承认的义务 → 检查其他要件。

资料来源

依据所提供转录整理，修正定义和牲畜所有权问题。资料：Weller [1966] 1 QB 569，由 D Pride [2009] EWHC 685 (QB) 引用讨论；Armstead [2024] UKSC 6，第19-21及27段；Hedley Byrne [1964] AC 465。虚构例子均已标明。